

POL-PLA-002 Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos

Banco Andino Demo. Versión 2.1. Vigente desde el 1 de julio de 2026. Responsable: Oficial de Cumplimiento. Documento ficticio elaborado para una prueba de concepto; las referencias normativas son ilustrativas.

Artículo 1. Marco normativo

Esta política se alinea con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, con las disposiciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y con las normas de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Su objetivo es impedir que los productos del banco sean utilizados para ocultar el origen ilícito de fondos o para financiar delitos.

Artículo 2. Listas de control obligatorias

Antes de vincular a cualquier cliente por un canal digital, el banco debe consultar las siguientes listas de control: la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC (SDN), la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el listado de personas reportadas por la UAFE, la base de Personas Expuestas Políticamente del Ecuador (PEP) y la lista interna de clientes no deseados del banco.

La consulta de listas es un control crítico. Si el servicio de listas no responde después de los reintentos configurados, la solicitud no puede aprobarse bajo ninguna circunstancia, aplicando el principio de falla segura. Se informa al cliente que el servicio no está disponible temporalmente y que puede intentar nuevamente más tarde.

Artículo 3. Criterios de coincidencia

Se considera que existe una coincidencia cuando el número de cédula del solicitante es igual al registrado en una lista, o cuando el nombre completo del solicitante, normalizado sin tildes y en minúsculas, tiene una similitud igual o mayor a 0.85 con el nombre o alias registrado en la lista. Las coincidencias por nombre sin coincidencia de documento se registran indicando el tipo de coincidencia para su posterior revisión.

Artículo 4. Clasificación del nivel de riesgo

El nivel de riesgo del solicitante se determina por la lista de mayor severidad en la que presenta coincidencia.

Riesgo alto. Corresponde a coincidencias en la lista SDN de la OFAC, en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el listado de la UAFE o en la lista interna de clientes no deseados. Estas listas identifican a personas sancionadas, investigadas o con antecedentes que el banco no puede aceptar sin revisión del Oficial de Cumplimiento. El riesgo alto siempre requiere escalamiento.

Riesgo medio. Corresponde a las Personas Expuestas Políticamente, es decir, quienes desempeñan o han desempeñado en los últimos dos años funciones públicas de alto nivel, como autoridades de elección popular, ministros, jueces de altas cortes, altos mandos militares y policiales o directivos de empresas públicas. También se incluyen sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y sus colaboradores cercanos. Ser PEP no impide la vinculación, pero exige debida diligencia reforzada.

Riesgo bajo. Corresponde a los solicitantes sin coincidencias en ninguna lista. Se aplica la debida diligencia estándar y el proceso continúa con la preparación de la documentación del producto.

Artículo 5. Tratamiento del riesgo alto

Cuando el solicitante presenta riesgo alto, la vinculación digital queda prohibida. El caso se escala a la cola de cumplimiento para que el Oficial de Cumplimiento lo revise en un plazo máximo de 48 horas y, de ser procedente, lo reporte a la UAFAE.

Está prohibido informar al solicitante que fue identificado en una lista de control, que su solicitud está siendo revisada por cumplimiento o que podría ser reportado. El mensaje al cliente debe ser genérico, indicando que por temas de políticas del banco no es posible continuar la solicitud en línea y que puede acercarse a una agencia.

Artículo 6. Debida diligencia reforzada para riesgo medio

Cuando el solicitante presenta riesgo medio, el proceso digital puede continuar siempre que el cliente proporcione en línea la siguiente información: su actividad económica principal, el origen de los fondos que utilizará en el producto y sus ingresos mensuales estimados. Mientras el cliente no entregue esta información, la solicitud permanece en espera durante un máximo de siete días.

Una vez recibida la información, se agregan a los documentos requeridos la declaración de origen lícito de fondos y el formulario de Persona Expuesta Políticamente. La solicitud puede aprobarse con la condición de que el producto quede sujeto a monitoreo transaccional reforzado durante los primeros doce meses.

Artículo 7. Confidencialidad y registro

Toda consulta a listas, su resultado y las coincidencias encontradas se registran para auditoría. Esta información es confidencial y solo puede ser consultada por el área de cumplimiento y por auditoría interna.